

Umowa o przebudowę i utrzymanie sklepu internetowego

innochem.pl · wdrożenie w 14 dni, opieka i pozycjonowanie przez 12 miesięcy

WDROŻENIE 2 500 zł netto, jednorazowo	ABONAMENT 2 800 zł netto, 12 miesięcy z góry	URUCHOMIENIE 14 dni od podpisania umowy	OKRES UMOWY 12 mies. od uruchomienia sklepu
--	---	--	--

WYKONAWCA

Wojciech Płonka

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Płonka
ul. Pogodna 16, 60-185 Skórzewo
NIP 7773465526 · REGON 544266099 · tel. 797 222 363

ZAMAWIAJĄCY

Innochem

NIP REGON
reprezentowany przez Anetę Zalewską

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Nowy sklep internetowy **innochem.pl** („Sklep”) w miejsce obecnego, z przeniesieniem produktów i treści, a następnie 12 miesięcy utrzymania i pozycjonowania. Hosting, domena, certyfikat SSL i poczta są po stronie Wykonawcy.
- Szczegółowy zakres określa **Załącznik nr 1**, będący integralną częścią umowy. Sklep działa na autorskim rozwiązaniu Wykonawcy na zasadach z § 6.

§ 2 TERMINY

- Wykonawca uruchomi Sklep na docelowej domenie **w terminie 14 dni od podpisania umowy**. Prace rozpoczynają się po zaksięgowaniu płatności (§ 3) i przekazaniu przez Zamawiającego materiałów i dostępów (§ 5) — jeśli któreś z nich spóźni się ponad 2 dni robocze, termin przesuwają o czas opóźnienia. Termin przesuwają się też o czas oczekiwania na podmioty trzecie (rejestrator domeny, operator płatności).
- Zamawiający zgłasza uwagi do przedstawionej wersji Sklepu w ciągu 3 dni roboczych; brak uwag oznacza akceptację.
- Jeżeli z winy Wykonawcy opóźnienie w uruchomieniu przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane płatności w ciągu 7 dni.

§ 3 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

POZYCJA	OKRES	KWOTA NETTO
Przebudowa sklepu — wdrożenie, migracja, uruchomienie	jednorazowo	2 500,00 zł
Utrzymanie sklepu, opieka techniczna i pozycjonowanie	12 miesięcy, z góry	2 800,00 zł
Razem netto		5 300,00 zł
Razem brutto (VAT 23%)		6 519,00 zł

- Kwoty są kwotami netto, do których doliczany jest VAT. Całość — **5 300,00 zł netto** — Zamawiający płaci jednorazowo, przelewem na rachunek z faktury, w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Po zaksięgowaniu wpłaty Wykonawca rozpoczyna prace.
- Pozycje spoza tej umowy — nowe funkcje, dodatkowe podstrony, zdjęcia, licencje zewnętrzne — Wykonawca wycenia odrębnie i realizuje po mailowej akceptacji Zamawiającego.

§ 4 ABONAMENT

1. Abonament obejmuje hosting, certyfikat SSL, kopie zapasowe, monitoring, aktualizacje bezpieczeństwa, obsługę zgłoszeń oraz pozycjonowanie zgodnie z Załącznikiem nr 1 — przez 12 miesięcy od uruchomienia Sklepu.
2. Abonament obejmuje **do 5 godzin zmian miesięcznie** — treści, banery, drobne poprawki. Zmiany przekraczające ten limit Wykonawca wycenia odrębnie (150,00 zł netto za godzinę) i realizuje po akceptacji.
3. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo lub telefonicznie w dni robocze.
4. Wykonawca nie gwarantuje pozycji w wyszukiwarce ani poziomu sprzedaży — zależą od czynników poza jego kontrolą; zobowiązuje się do wykonania i raportowania działań z Załącznika nr 1.

§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający przekazuje opisy i zdjęcia produktów, dane firmowe, regulamin i politykę prywatności oraz dostęp do domeny, dotychczasowego sklepu i hostingu. Odpowiada za treść i legalność przekazanych materiałów.
2. Osoba kontaktowa (uwagi, akceptacje): Aneta Zalewska, e-mail tel.
3. Zamawiający zgadza się na pokazanie Sklepu w portfolio Wykonawcy; zgodę może odwołać mailem.

§ 6 PRAWA DO SKLEPU, DANE, INFRASTRUKTURA

1. Sklep jest budowany wyłącznie dla Zamawiającego — jego projekt, wygląd i treści nie będą wykorzystane dla innego klienta. Zamawiający korzysta ze Sklepu na wyłączność przez cały czas trwania umowy. Kod źródłowy i narzędzia, z których Wykonawca buduje sklepy, pozostają jego własnością; umowa nie obejmuje wydania kodu ani przeniesienia Sklepu na inną infrastrukturę (chyba że Zamawiający skorzysta z wykupu — ust. 2).
2. **Wykup kodu.** Jeżeli Zamawiający chce przenieść Sklep na własną infrastrukturę lub do innego wykonawcy — w trakcie umowy albo po jej zakończeniu — może wykupić Sklep wraz z kodem źródłowym za cenę uzgodnioną przez Strony telefonicznie lub mailowo i potwierdzoną mailem. Po zapłacie Wykonawca w ciągu 14 dni wydaje kod, bazę danych i instrukcję uruchomienia oraz przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Sklepu (z wyłączeniem ogólnych narzędzi i bibliotek Wykonawcy, na które udziela licencji bezterminowej). Wykup nie zwalnia z zapłaty wynagrodzenia należnego do dnia wykupu.
3. **Dane Zamawiającego** — produkty, opisy, zdjęcia, zamówienia, dane klientów — są jego własnością. Na wniosek mailowy Wykonawca wyda je **nieodpłatnie** w formacie CSV lub JSON wraz z plikami graficznymi, w ciągu 14 dni.
4. **Po zakończeniu umowy** Wykonawca wyłącza i usuwa Sklep ze swojej infrastruktury. Kopię danych Zamawiającego przechowuje 30 dni od wyłączenia, potem trwale usuwa. Przy przeniesieniu domeny do innego operatora Wykonawca współdziała nieodpłatnie.

§ 7 CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE

1. Umowa obowiązuje **12 miesięcy** od uruchomienia Sklepu na docelowej domenie.
2. Przedłużenie na kolejne 12 miesięcy wymaga zgody obu Stron (pisemnie lub mailem) najpóźniej 30 dni przed końcem okresu. Bez tego umowa wygasa ze skutkami z § 6 ust. 3–4, chyba że Zamawiający skorzysta z wykupu (§ 6 ust. 2).
3. Zamawiający może zrezygnować w trakcie umowy mailem, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wpłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi; Sklep zostaje wyłączony, a dane wydane nieodpłatnie zgodnie z § 6 — chyba że Zamawiający skorzysta z wykupu kodu.
4. Wykonawca może rozwiązać umowę natychmiast, jeżeli Zamawiający przez 30 dni mimo wezwania nie współdziała, albo używa Sklepu niezgodnie z prawem.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę natychmiast, jeżeli Wykonawca rażąco narusza umowę i nie naprawi tego w 14 dni od wezwania. Wykonawca zwraca wtedy abonament za niewykorzystane pełne miesiące (1/12 kwoty abonamentu za każdy miesiąc).

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wykonawca nie odpowiada za utracone zyski ani za przerwy w działaniu Sklepu spowodowane przez dostawcę serwerów, rejestratora domeny, operatora płatności lub Zamawiającego.

§ 9 POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE

1. Strony zachowują w poufności informacje handlowe i techniczne uzyskane przy realizacji umowy, także po jej zakończeniu. Zamawiający powierza Wykonawcy (art. 28 RODO) przetwarzanie danych klientów Sklepu — imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, zamówienia — na czas umowy, w zakresie hostingu, kopii zapasowych i wsparcia. Wykonawca przetwarza je wyłącznie na polecenie Zamawiającego, stosuje odpowiednie zabezpieczenia, zobowiązuje personel do poufności, pomaga w realizacji praw osób i obowiązków z art. 32–36 RODO, zgłasza naruszenia w 48 godzin i usuwa dane zgodnie z § 6 ust. 4. Zamawiający wyraża ogólną zgodę na podpowierzenie dostawcy serwerów w EOG; o jego zmianie Wykonawca poinformuje.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub mailowej (z adresów osób kontaktowych). Spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy; stosuje się prawo polskie.
2. Umowa w dwóch egzemplarzach; dopuszcza się podpis elektroniczny lub wymianę skanów.

Wykonawca

Wojciech Płonka

data, podpis i pieczęć

Zamawiający

Innochem — Aneta Zalewska

data, podpis i pieczęć

A. Wdrożenie 2 500 zł netto, jednorazowo

OBSZAR	ZAKRES
Projekt	Projekt graficzny na bazie zaakceptowanego demo innochem.programo.pl, dostosowany do identyfikacji Zamawiającego.
Sklep	Strona główna, kategorie, karta produktu, koszyk, proces zamówienia, konto klienta, strony informacyjne (o firmie, kontakt, dostawa i płatności, zwroty), formularz kontaktowy, panel administracyjny (produkty, kategorie, stany, zamówienia, treści). Pełna responsywność.
Migracja	Przeniesienie produktów, kategorii, opisów i zdjęć z dotychczasowego sklepu. Przekierowania 301 ze starych adresów, aby nie stracić pozycji w wyszukiwarce.
Płatności i dostawa	Płatności online: szybki przelew, BLIK, karta (przez operatora płatności, z którym umowę zawiera Zamawiający) oraz przelew tradycyjny i płatność przy odbiorze. Konfiguracja metod dostawy.
Pozycjonowanie na start	Struktura nagłówków, meta tytuły i opisy, mapa XML, robots.txt, dane strukturalne produktów, optymalizacja szybkości, podpięcie Google Search Console.
Zgodność i start	Baner cookies, wdrożenie regulaminu i polityki prywatności, konfiguracja domeny i SSL, testy, uruchomienie na docelowej domenie.

B. Utrzymanie i pozycjonowanie 2 800 zł netto za 12 miesięcy, płatne z góry

OBSZAR	ZAKRES
Hosting i utrzymanie	Serwer, SSL, kopie zapasowe (dziennie, 30 dni), monitoring, aktualizacje bezpieczeństwa, usuwanie usterek.
Wsparcie	Zgłoszenia mailowe i telefoniczne w dni robocze. Do 5 godzin zmian miesięcznie.
Pozycjonowanie — techniczne	Kontrola indeksacji, błędów w Search Console, przekierowań, szybkości i danych strukturalnych.
Pozycjonowanie — treść	Optymalizacja opisów kategorii i kluczowych produktów pod frazy sprzedażowe. Jeden tekst poradnikowy miesięcznie (ok. 800–1 200 słów) na frazę uzgodnioną z Zamawiającym.
Raport	Miesięczny raport: pozycje monitorowanych fraz, ruch z wyszukiwarki, wykonane prace.

Poza zakresem: zdjęcia i licencje zewnętrzne, nowe funkcje i dodatkowe podstrony. W razie potrzeby Wykonawca wycenia je odrębnie przed realizacją.